

Assicurazione Invalidità (AI) — Sintesi

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 06

Lezione densa ma con un filo logico chiaro: dal sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali, alla procedura AI, al calcolo della rendita, fino ai familiari curanti. Se hai studiato il dettagliato, qui trovi tutto il necessario per non dimenticare nulla.

Il sistema di contribuzione (ripasso)

- Le 11 assicurazioni sociali si finanziano con: **contributi sociali**, contributi pubblici, rendimento del capitale
- I **salariati** coprono **7 assicurazioni** tramite prelievo sul salario
- Le altre 4 (prestazioni complementari, assicurazione militare, AMal obbligatoria, PT) sono finanziate dallo Stato o pagate direttamente dal cittadino
- **Assistenza sociale ≠ assicurazione sociale** — è una prestazione commisurata al bisogno, di competenza cantonale

Gli indipendenti

- Coperti solo da **AVS, AI, IPG** (assicurazioni universali)
- **Non coperti** da disoccupazione, previdenza professionale obbligatoria, assicurazione infortuni
- Circa **1/3** degli indipendenti non ha né secondo né terzo pilastro
- **Consiglio pratico: verificare se hanno stipulato un'assicurazione facoltativa contro gli infortuni (es. tramite cassa malati)**

L'indennità giornaliera per malattia

- **Non esiste** un'assicurazione obbligatoria per perdita di guadagno da malattia

- Chi non è coperto da contratto collettivo: il datore paga il salario per **3 settimane** (1 anno di anzianità) fino a **6 mesi** (20 anni di anzianità)
 - **Tutte le proposte parlamentari per renderla obbligatoria sono state bocciate**
-

L'AI in sintesi

Scopo e copertura

- **Universale**: copre tutta la popolazione residente (non solo salariati)
- Offre **provvedimenti di integrazione** e/o **prestazioni pecuniarie** (rendite)
- Base legale: **LAI** (federale) + **LISPI** (cantonale, Ticino)
- Finanziamento: **1,4%** su salari + contributi della Confederazione (**37,7–50%** delle uscite)

La procedura AI

1. **Rilevamento tempestivo** (entro **30 gg**) → identificazione precoce del problema di salute sul lavoro
2. **Intervento tempestivo** (max **12 mesi**, max **CHF 20'000**) → misure per mantenere la persona al lavoro
3. **Decisione finale** — tre possibili esiti:
 - Ulteriori **provvedimenti di integrazione**
 - Esame del **diritto alla rendita**
 - Nessuna prestazione (l'AI ha fatto il suo)

I provvedimenti di integrazione

- **Sanitari (art. 12)**: per infermità congenite fino ai 20 anni — niente franchigie
- **Di reinserimento (art. 14a)**: preparazione professionale, max 1 anno
- **Professionali (art. 15 e ss.)**: orientamento, riformazione, collocamento, lavoro a prova, aiuto in capitale — i più rilevanti per gli operatori sociali
- **Mezzi ausiliari**: attrezzature per autonomia e mobilità

- **Indennità giornaliera:** sostentamento durante i provvedimenti professionali
-

Il grado di invalidità

Definizione: economica, non medica

Il grado di invalidità misura la **perdita di capacità di guadagno**, non l'entità del danno fisico o psichico.

Calcolo

Grado d'invalidità = (Reddito precedente – Reddito residuo) / Reddito precedente

Esempio: CHF 60'000 prima → CHF 20'000 dopo = **67% di invalidità**

Soglie per la rendita (sistema lineare dal 2022)

Grado	Rendita
< 40%	Nessuna rendita AI
40–49%	Quota secondo tabella graduata (non lineare, es. 40%=25%, 45%=37,5%, 49%=47,5%)
50–69%	% uguale al grado (es. 55% → rendita al 55%)
≥ 70%	Rendita intera (min CHF 1'260, max CHF 2'520/mese)

Punti critici

- Sistema **meritocratico-occupazionale**: chi guadagnava di più → rendita più alta
- L'Ufficio AI tende ad abbassare il grado per evitare rendite (soglia critica: 39% vs 40%)
- Chi non lavorava: valutazione tramite confronto delle attività domestiche

- Chi lavora parzialmente: calcolo misto (perdita di guadagno + confronto attività domestiche)
 - **Invalidi precoci (< 23 anni):** rendita straordinaria = **CHF 1'680/mese**
 - **Invalidi precoci (< 25 anni) con contribuzione completa:** rendita pari ad almeno 133¹/₃% del minimo della rendita intera
 - **L'assicurazione infortuni eroga rendita già dal 10%, il secondo pilastro dal 40%**
 - In Svizzera: **220'000+ beneficiari** di rendita AI; oltre **100'000 per cause psichiche** (in crescita, soprattutto nei giovani)
-

Il contributo per l'assistenza

- Per chi ha perso quasi tutta l'autonomia e vive a domicilio
 - Paga un **assistente esterno** (non familiare stretto)
 - **CHF 35.30/h** (base), **CHF 52.95/h** (qualifiche speciali), max **CHF 169.10/notte**
 - **Logica: mantenere la persona a domicilio costa meno che in istituto → misura sussidiaria**
-

I familiari curanti

- **Definizione:** chi presta **regolarmente** assistenza a titolo non professionale
- In Ticino: oltre **50'000 persone** (72,5% più volte a settimana)
- Il **62,9%** è anche occupato professionalmente
- Rischio: **caregiver burden** (sovraccarico fisico, emotivo, sociale)

Strumenti di sostegno

- **Congedo di assistenza (art. 329h CO):** max 3 gg per evento, **10 gg/anno** — richiede certificato medico
- **Indennità di assistenza (IPG):** per genitori con figlio minorenne gravemente malato — max **98 gg** (**attenzione: non è il contributo per l'assistenza AI**)

- **Accreditati per compiti assistenziali:** aumentano la rendita AVS futura del familiare curante (solo se la persona assistita ha un AGI)

Rete di servizi in Ticino

- **SACD** (cura a domicilio): ABAD, ALVAD, SCuDo, Spitex Tre Valli, ecc.
 - **CDSA** (centri diurni socio-assistenziali) e **CDT** (diurni terapeutici)
 - **Soggiorni temporanei:** fino a 30 gg/anno per sgravare il familiare
 - **Pro Infirmis, Pro Senectute, Croce Rossa:** consulenza, sostegno, trasporti
 - **Telesoccorso ATTE:** dispositivo collegato al 144
-

Da ricordare:

- **Grado di invalidità = criterio economico**, non medico → confronto tra reddito precedente e reddito residuo
- **Soglia minima per rendita AI: 40%** — chi è al 39% non ha rendita AI ma può averla dal 2° pilastro o dall'assicurazione infortuni
- **Assistenza sociale ≠ AI ≠ indennità di assistenza** — sono dispositivi distinti, non confonderli all'esame